

刑法
No225

予備独自問題 H30-1

(配点: 2)

月 日

月 日

次の1から5までの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討した場合、甲に凶器準備集合罪が成立しないものはどれか。

1. 甲は、乙、丙及び丁が、対立するグループの者らによる襲撃に備えて同人らの身体に対し共同して害を加える目的で凶器を準備して公園に集合していることを知った。その上で、甲は、自らも乙らと共同して害を加える目的で凶器を所持して同公園に赴き、乙、丙及び丁に合流したが、客観的には同グループの者らによる襲撃が切迫しているという状況はなかった。
2. 甲は、乙、丙及び丁と共に、Vの身体に対し共同して害を加える目的でそれぞれ凶器を準備し公園に集合することとしたが、乙、丙及び丁が凶器を準備して先に同公園に到着しVを待ち伏せていたところ、同公園にVが現れたことから、乙らにおいてVの身体に対する加害行為を開始した。その後間もなく、甲は、凶器を所持して同公園に到着し、乙らがVに対する加害行為に及んでいる間も、自らも乙らと共にVの身体に対し共同して害を加える目的で凶器を所持してその場に居続けた。
3. 甲は、乙、丙及び丁と共に、Vが居住する家屋を共同して損壊する目的でそれぞれハンマーや斧を準備し、同家屋近くの公園に集合した。
4. 甲は、乙、丙及び丁と共に公園で雑談をしていたところ、同公園の隅に長さ約1メートルの棒状の角材が多数保管されているのを発見した。甲ら4名は、その角材を手にとった後、これを凶器としてVの身体に対し共同して害を加える目的を有するに至った。
5. 甲は、乙、丙及び丁が、対立するグループの者らによる車両での襲撃を察知して、相手車両に衝突させるという意図の下に、エンジンを切った状態で無人のダンプカー1台を乙方付近の路上に駐車させていることを知った。その上で、甲は、自らも乙らと共に同グループの者らの身体に対し共同して害を加える目的で乙方へ赴き、乙、丙及び丁に合流した。

1 成立する

最決昭45.12.3（百選Ⅱ7事件）、最判昭58.6.23。本記述では、①客観的に切迫していない襲撃に対する迎撃目的での凶器準備集合罪が成立するかという点及び②集合後に参加した甲に同罪が成立するかという点が問題となる。①につき、判例（最判昭58.6.23）は、「兇器準備集合罪〔注：現凶器準備集合罪。以下同じ。〕は、個人の生命、身体又は財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穩をも同様に保護法益とするものであり……また同罪はいわゆる抽象的危険犯であつて、いわゆる迎撃形態の兇器準備集合罪が成立するためには、必ずしも相手方からの襲撃の蓋然性ないし切迫性が客観的状況として存在することは必要でなく、兇器準備集合の状況が社会生活の平穩を害する態様のものであれば足りる」としている。よって、凶器準備集合罪は抽象的危険犯であり、迎撃目的での集合において相手方からの襲撃が客観的に切迫していない場合においても、同罪は成立し得る。また、②につき、判例（最決昭45.12.3）は、「兇器準備集合罪は、個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穩をも保護法益とするものと解すべきであるから、右『集合』の状態で継続するかぎり、同罪は継続して成立している」としている。よって、凶器準備集合罪は継続犯であり、集合後に参加した者についても、同罪は成立し得る。したがって、甲には凶器準備集合罪が成立する。

2 成立する

最決昭45.12.3（百選Ⅱ7事件）。本記述では、目的とされた加害行為に着手した後に集合した者に凶器準備集合罪が成立するが問題となる。判例は、「兇器準備集合罪は、個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穩をも保護法益とするものと解すべきであるから、右『集合』の状態で継続するかぎり、同罪は継続して成立している」としている。判例は、個人の生命、身体、財産という個人的法益のみならず、公共的な社会生活の平穩を本罪の保護法益として挙げている。そうすると、集団が存続する限り公共の危険は存続するし、目的とされた加害行為に着手後は、公共の危険はより増加するのであるから、目的とされた加害行為に着手した後に集合した者についても、当然に同罪の成立が肯定されることになる。したがって、甲には凶器準備集合罪が成立する。

3 成立する

本記述の甲らは、Vが居住する家屋を共同して損壊する目的を有しているが、人の生命・身体に害を加える目的はない場合であっても凶器準備集合罪が成立するか問題となる。208条の2第1項は、「2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対して共同して害を加える目的で集合した場合において」と規定し、財産に対し共同して害を加える目的の場合にも、凶器準備集合罪の成立を認めている。したがって、甲には凶器準備集合罪が成立する。

4 成立する ★

最決昭45.12.3（百選Ⅱ7事件）。本記述では、①長さ1メートル前後の棒状の角材を手にとっているところ、角材は銃砲刀剣類のような性質上の凶器ではないので、凶器準備集合罪にいう「凶器」に当たるのかという点及び②人が集まった後、凶器となるものを準備し、加害目的を有するに至った場合にも「集合」に当たるかが問題となる。①につき、判例は、「長さ1メートル前後の角棒は、その本来の性質上人を殺傷するために作られたものではないが、用法によつては人の生命、身体または財産に害を加えるに足る器物であり、かつ、2人以上の者が他人の生命、身体または財産に害を加える目的をもつてこれを準備して集合するにおいては、社会通念上人をして危険感を

抱かせるに足りるものであるから、208条の2にいう『兇器』〔注：現『凶器』。以下同じ。〕に該当する」としている。よって、長さ約1メートルの棒状の角材は「凶器」に当たる。また、②につき「刑法208条の2にいう『集合』とは、通常は、2人以上の者が他人の生命、身体または財産に対し共同して害を加える目的をもつて兇器を準備し、またはその準備のあることを知つて一定の場所に集まることをいうが、すでに一定の場所に集まっている2人以上の者がその場で兇器を準備し……たうえ、他人の生命、身体または財産に対し共同して害を加える目的を有するに至つた場合も、『集合』にあたる」としている。よって、人が集まった後、凶器となるものを準備し、加害目的を有するに至つた場合にも「集合」に当たる。したがって、甲には凶器準備集合罪が成立する。

5 成立しない

最判昭47.3.14。本記述では、衝突させる目的でエンジンを切った状態で待機中のダンプカーが「凶器」に当たるかが問題となる。判例は、本記述に類似する事案において、「原判決は、被告人らが他人を殺傷する用具として利用する意図のもとに……ダンプカーを準備していたものであるとの事実を確定し、ただちに、右ダンプカーが刑法208条ノ2にいう『兇器』にあたるとしているが、原審認定の具体的事情のもとにおいては、右ダンプカーが人を殺傷する用具として利用される外観を呈していたものとはいえず、社会通念に照らし、ただちに他人をして危険感をいだかせるに足りるものとはいえないのであるから……ダンプカーは、未だ、同条にいう『兇器』にあたらない」としている。よって、本記述では、衝突させる目的でエンジンを切った状態で待機中のダンプカーは「凶器」に当たらない。したがって、甲には凶器準備集合罪が成立しない。